



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-07254039- -APN-CME#MP - OPI 308

---

VISTO el Expediente N° EX-2018-07254039- -APN-CME#MP, y

**CONSIDERANDO:**

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de la citada ley.

Que la operación traída a consulta el día 18 de febrero de 2018 consiste en la adquisición por parte de la firma PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. del DOCE COMA SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES POR CIENTO (12,6833 %) de las acciones clase B de la firma SKANEU S.A., a la COOPERATIVA DE TRABAJO, SERVICIOS PETROLEROS, VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO (COSERPET) LIMITADA.

Que la transacción mencionada se instrumentó mediante una Propuesta de Compraventa de Acciones de fecha 2 de febrero de 2018 y su correspondiente aceptación de fecha 14 de febrero de 2018.

Que la operación traída a consulta encuadra en la excepción prevista en el inciso a) del Artículo 10 de la Ley N° 25.156 toda vez que la firma PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A., ya era titular de más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital social de la firma objeto, dado que previo a la operación, poseía el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) de sus acciones.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 26 de febrero de 2020, correspondiente a la “OPI. 308”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156. Asimismo, se hace saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en las constancias obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Que, el día 15 de mayo de 2018, fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en las Leyes Nros. 25.156 y 27.442, el Artículo 5° de Decreto N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

#### LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

#### RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a las consultantes que la operación traída a consulta, consistente en la adquisición por parte de la firma PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. del DOCE COMA SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES POR CIENTO (12,6833 %) de las acciones clase B de la firma SKANEU S.A., a la COOPERATIVA DE TRABAJO, SERVICIOS PETROLEROS, VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO (COSERPET) LIMITADA, no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación dispuesta en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, por encuadrar en la excepción prevista en el inciso a) del artículo 10 de la citada ley.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 26 de febrero de 2020, correspondiente a la “OPI. 308”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que, como Anexo IF-2020-12587009-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.





**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**

2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Dictamen firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** OPI 308 - Dictamen

---

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo Expediente EX-2018-07254039-APN-CME#MP caratulado “PECOM SERVICIOS DE ENERGÍA S.A. y COOPERATIVA DE TRABAJO, SERVICIOS PETROLERS, VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 308)” del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, e iniciadas en virtud de la consulta efectuada en los términos del Artículo 8º del Decreto PEN 89/01 reglamentario de la Ley Nº 25.156 y Resolución SCT Nº 26/06.

**I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD**

**I.1. Por la Compradora**

1. PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. (en adelante “PSE”), es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, dedicada a la prestación de servicios y mantenimiento y ejecución de pequeñas obras en el segmento “up-stream” de gas y petróleo para empresas operadoras. Se encuentra controlada por la firma SANTA MARGARITA LLC, una empresa que cotiza en bolsa y la cual detenta el 97% de su capital social.

**I.2. Por la Vendedora**

2. COOPERATIVA DE TRABAJO, SERVICIOS PETROLEROS, VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO (en adelante “COSERPET”) es una cooperativa debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina. Según informan las consultantes, COSERPET no desarrolla actividades en la actualidad, pero su objeto social es principalmente proyectar, administrar y prestar servicios a la actividad petrolera, a industrias, y a empresas en general. Su capital se encuentra repartido entre doce personas humanas, cada una de las cuales posee un 8,33% del mismo.

**I.3. Por el Objeto**

3. SKANEU S.A. (en adelante “SKANEU”) sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, dedicada a la prestación de servicios integrales a empresas dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos. Previo a la operación traída a consulta su capital social se encontraba distribuido de la siguiente manera: PSE con el 51%, C.O.D.E.P. S.R.L. con el 15,15%, COOPERATIVA DE TRABAJO, SERVICIOS PETROLEROS, VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO LTDA. (en adelante “COSERPET”) con el 12,68%, PETROLAB S.R.L con el 4,4 % y TALLERES HUINCUL S.A. con el 16,77%.

## II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y ARGUMENTOS DE LAS PARTES CONSULTANTES

4. La operación sujeta a consulta consiste en la adquisición por parte de PSE del 12,6833% de las acciones clase B de la firma SKANEU en manos de COSERPET. La mencionada operación se instrumentó mediante una Propuesta de Compraventa de Acciones de fecha 2 de febrero de 2018 y su correspondiente aceptación de fecha 14 de febrero de 2018.

5. Las partes sostienen que la operación traída a consulta encuadra en la excepción prevista en el inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 25.156 toda vez que el comprador ya era titular de más del 50% del capital social de la firma objeto, dado que previo a la operación, poseía el 51% de sus acciones.

6. En tal sentido las consultantes manifiestan que, además de poseer el 51% del capital social de SKANEU, también cuentan con el control exclusivo sobre SKANEU, el cual se desprende del Convenio de Accionistas celebrado respecto de la firma objeto.

7. Las consultantes manifiestan que, del mencionado Convenio de Accionistas, los accionistas minoritarios solo tendrían incidencia respecto de derechos de protección de la inversión minoritaria, quedando en manos de PSE la designación de las autoridades y el manejo comercial de la empresa.

8. Por otra parte, de manera subsidiaria entienden que de existir un cambio en la naturaleza del control respecto de SKANEU, la misma estaría de todos modos exenta de la obligación de notificación en virtud de lo expresamente normado por el Artículo 10° inciso a) de la Ley N° 25.156, dado que la mencionada excepción procede aun cuando se produzca un cambio en la naturaleza del control, puesto que de lo contrario no se trataría de una excepción a la regla general, ya que, si no existiera un cambio en la naturaleza de control, la operación sencillamente no estaría alcanzada por el deber de notificación previsto en el artículo 6 de la Ley N° 25.156 en primer lugar.

## III. EL PROCEDIMIENTO

9. Con fecha 16 de febrero de 2018, se presentaron los apoderados de firmas consultantes a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° del Decreto N° 89/01 y Resolución SCT N° 26/06.

10. Luego de sucesivos requerimientos y respuestas, con fecha 7 de febrero de 2020 los consultantes efectuaron una presentación que da respuesta a los requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional comenzando a correr a partir del día hábil posterior, el cómputo del plazo establecido en el Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCI N° 26/2006, pasando las actuaciones a dictaminar.

## IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

11. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que ésta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia,

cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

12. Habiendo descrito en los apartados anteriores las principales características de la operación consultada, corresponde en esta instancia que esta Comisión Nacional se expida sobre la misma.

13. En primer término, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018, estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.” Por ende, al análisis de la presente opinión consultiva, le serán aplicables las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias.

14. Esta Comisión Nacional ha establecido a través de numerosas opiniones consultivas que el Artículo 6° de la Ley N° 25.156 define a las concentraciones económicas como la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de una serie de actos que dicho artículo enumera. Es decir, los actos objeto de notificación obligatoria siempre implican alguna forma de toma de control -sea de iure o de facto- de una, varias empresas o de sus activos.

15. El Artículo 10° de dicho ordenamiento legal dispone: “Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo anterior las siguientes operaciones: a) Las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya poseía más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones”.

16. En el caso bajo estudio, PSE previo a la operación ya era accionista mayoritario de la empresa objeto, dado que, de acuerdo a lo informado, era titular del 51% de su capital social y votos.

17. El argumento vertido por los consultantes, mediante el cual entienden que aun cuando se produzca un cambio en la naturaleza del control, la exención del inciso a) del Artículo 10° de la Ley N° 25.156 procede, puesto que de lo contrario no se trataría de una excepción a la norma general contenida en el Artículo de 6° del mismo cuerpo legal, ha sido contemplado por esta Comisión Nacional en reiteradas oportunidades, tal como fuera citado por las partes en las Opiniones Consultivas 13/2000, 18/2000, 63/2000, 129/2001, 144/2001 entre otras.

18. En otra línea de análisis, esta CNDC también ha considerado que la excepción del Artículo 10° inc. a) había sido incluida por el legislador entendiendo que una participación accionaria mayor al 50% suponía el ejercicio del control exclusivo de la firma objeto, situación que podía no resultar de esa manera, en virtud de derechos y vetos convenidos entre los accionistas según el caso.

19. En este sentido, la Cámara en lo Civil Comercial Federal fue categórica al resolver en las actuaciones Expte. N° S01:0174028/2009 (OPI N° 172) caratulado “ENEL S.p.A. y ACCIONA S.A. s/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25156 (OPI N° 172)”, en las cuales concluyó que la interpretación efectuada por esta CNDC “entonces carecería de toda utilidad la inclusión de una norma que supuestamente establece una excepción puntual que en el criterio de la autoridad de aplicación estaría limitada a supuestos en que no se produce un cambio de control”.

20. Sin perjuicio de lo manifestado, y a mayor abundamiento en el análisis, esta Comisión Nacional analizó el Convenio de Accionistas celebrado respecto de la firma objeto con fecha 24 de diciembre de 2004.

21. De la lectura del mismo, se desprende que el Directorio de la firma SKANEU se compone de 10 directores de los cuales 6 son elegidos por la parte compradora, en este caso. El Presidente del Directorio, el Presidente y Vicepresidente de la Comisión Fiscalizadora, y el Gerente General son designados por PSE. Las decisiones del

Directorio se alcanzan por mayoría absoluta.

22. Asimismo, en su artículo 6, los accionistas establecen que ciertas decisiones importantes deben ser aprobadas por 7 miembros del Directorio o el 60% de las acciones con derecho a voto. De la lectura de dicho artículo no surge que los accionistas minoritarios puedan designar alguna autoridad dentro de la firma con el poder necesario para incidir en la toma de decisiones, limitándose las situaciones contempladas en ese artículo a la protección de la inversión de un socio minoritario.

23. Por último, cabe mencionar que tal como han manifestado las partes en las presentes actuaciones, el comprador, posteriormente a la compra de las acciones (12,68%) de SKANEU que se encontraban en manos de la firma COSERPET, procedió a comprar la totalidad de las acciones de dicha firma, que quedaban en manos de los restantes accionistas.

24. Requerido por esta Comisión Nacional las partes aclararon que la presente Opinión Consultiva era efectuada únicamente respecto de la compra inicial del 12,68% de las acciones pertenecientes a la firma COSERPET.

25. En mérito de lo expuesto, esta Comisión Nacional entiende que la presente operación traída a consulta se encuentra exenta de la obligación de notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, por encuadrar en la excepción prevista en el inciso a) del Artículo 10° de la Ley N° 25.156.

## V.CONCLUSIÓN

26. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

27. Elévese el presente dictamen a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO para su conocimiento.

